

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2004/2539

พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี
นาง สำรวัย หนูกรุด

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 3

ป.วิ.อ. มาตรา 227

พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 13 วรรคแรก, มาตรา 89

โจทก์นำสืบประกอบคำรับสารภาพของจำเลยว่าเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้ค้นพบของกลางในกระเป๋าสี้อด้านขวาและในชั้นพิจารณาจำเลยให้การรับสารภาพว่ากระทำผิดตามฟ้องโดยมิได้ถามค้านพยานโจทก์และนำพยานของตนเข้าสืบไม่มีพยานหลักฐานใดที่ชี้ได้ว่าพบของกลางที่สี้อยซึ่งแขวนอยู่ที่สร้อยหรือจำเลยให้การรับสารภาพเพราะมีผู้แนะนำที่จำเลยฎีกาว่าพบของกลางที่สี้อยซึ่งแขวนที่สร้อยเป็นเพียงข้ออ้างมาลอยๆจึงรับฟังไม่ได้ โจทก์ได้บรรยายฟ้องถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่85(พ.ศ.2536)เรื่องกำหนดปริมาณการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท1หรือประเภท2ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพ.ศ.2518ลงวันที่19มกราคม2536ซึ่งรัฐมนตรียว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศตามมาตรา6(7ทวิ)ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและจำเลยทราบแล้วจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องดังนั้นการที่โจทก์นำพยานบุคคลมาสืบประกอบคำรับสารภาพและพยานเบิกความเพียงแต่ระบุการกระทำของจำเลยโดยมิได้เบิกความถึงประกาศก็เป็นการเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าจำเลย

ทราบประกาศดังกล่าวแล้วและประกาศดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายเพราะกฎหมายให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจประกาศแม้ประกาศฉบับดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่92(พ.ศ.2538)ลงวันที่3เมษายน2538ซึ่งประกาศฉบับใหม่นี้ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าให้คำนวณปริมาณเมทแอมเฟตามีนเมื่อเป็นสารบริสุทธิ์แล้วซึ่งเป็นคุณแก่จำเลยกว่าจึงต้องใช้ประกาศฉบับหลังบังคับแก่จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2537 เวลากลางวันจำเลยมีเมทแอมเฟตามีน ซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 จำนวน300 เม็ด น้ำหนัก 19.8 กรัม ซึ่งมีปริมาณเกินกว่า 0.500 กรัมอันเกินกว่าปริมาณที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดไว้ในครอบครองเพื่อขายโดยมิได้รับอนุญาต เหตุเกิดที่ตำบลพังตรุอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตามวันเวลาดังกล่าว เจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518มาตรา 4, 6, 13 ทวิ, 59, 60, 62, 89, 106 ทวิ, 116 และริบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518มาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 89, 106 ทวิ เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 แต่ทั้งสองบทมีโทษเท่ากันจึงให้ลงโทษจำคุก 6 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์

แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 ปี กับให้รับของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ ตามฟ้อง เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้และยึดเมทแอมเฟตามีนจำนวน 300 เม็ด น้ำหนัก 19.8 กรัม คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ 1.80 กรัม ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกา จำเลยมีว่าจำเลยมีเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวไว้ในครอบครองเพื่อขายและเกินกว่า ปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดหรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่าขณะเจ้าพนักงานตำรวจ จับกุม จำเลยกำลังอาบน้ำ เมทแอมเฟตามีนของกลางได้ที่เสื้อผ้าที่แขวนอยู่ริมสระ น้ำ จำเลยให้การรับสารภาพเนื่องจากทนายความคนเดิมบอกให้รับ ข้อฎีกาของ จำเลยหากเป็นจริง ทำให้เห็นว่าของกลางอาจไม่ใช่ของที่จำเลยมีไว้ในครอบครอง เกี่ยวกับปัญหานี้โจทก์นำสืบประกอบคำให้การรับสารภาพของจำเลยว่า สืบตำรวจโท ชัยรัตน์ แม้นสุข กับพวกไปค้นบ้านนายสมชายซึ่งอยู่ใกล้บ้านจำเลยเมื่อจำเลยเห็น เจ้าพนักงานตำรวจได้วิ่งไปที่สระน้ำลักษณะตกใจเจ้าพนักงานตำรวจติดตามไปพบ จำเลยลงไปอยู่ในสระน้ำ จึงบอกให้ขึ้นมาและตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีนใน กระเป๋าสีสด้านขวาจำนวน 300 เม็ด น้ำหนัก 19.8 กรัม คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ 1.80 กรัมจึงดำเนินคดีแก่จำเลยในข้อหา มีเมทแอมเฟตามีนไว้เพื่อขายและเกินกว่า ปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด จำเลยให้การรับสารภาพพิเคราะห์แล้ว เห็นว่าสืบ ตำรวจโทชัยรัตน์เบิกความว่า เมื่อจับจำเลยได้ค้นพบของกลางในกระเป๋าสีสด้านขวา

ชั้นสอบสวนจำเลยรับว่าของกลางอยู่ในกระเป๋าสีสด้านขวา และในชั้นพิจารณา จำเลยให้การรับสารภาพว่ากระทำผิดตามฟ้องโดยมิได้ถามค้านพยานโจทก์และนำพยานของตนเข้าสืบ ไม่มีพยานหลักฐานใดเลยที่ชี้ว่าได้พบของกลางที่เสื้อซึ่งแขวนอยู่ที่สระน้ำ หรือจำเลยให้การรับสารภาพเพราะมีผู้แนะนำ เป็นเพียงข้ออ้างมาลอย ๆ ในชั้นฎีกา ซึ่งรับฟังไม่ได้ว่าจะเป็นดังที่จำเลยอ้าง ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าพบของกลางในกระเป๋าสีที่จำเลยสวมใส่อยู่ จำเลยจึงเป็นผู้มีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อขายตามฟ้อง และจำเลยมีไว้ในครอบครอง 300 เม็ดคำนวณน้ำหนักเมทแอมเฟตามีนเป็นสารบริสุทธิ์ 1.80 กรัม เกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด กฎหมายกำหนดโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี ศาลลงโทษจำคุกจำเลย 6 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 3 ปีเหมาะสมแก่รูปคดีแล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลง

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยประการต่อไปมีว่า ศาลจะลงโทษจำเลยได้หรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่าโจทก์มิได้นำสืบถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 85 (พ.ศ. 2536) ศาลจะนำประกาศมาลงโทษจำเลยไม่ได้นั้น เห็นว่า แม้โจทก์นำพยานบุคคลมาสืบประกอบคำให้การรับสารภาพของจำเลย และพยานเบิกความถึงการกระทำของจำเลยโดยมิได้เบิกความถึงประกาศฉบับที่ 85 (พ.ศ. 2536) ว่าได้มีการประกาศจริงหรือไม่ แต่ในฟ้องได้บรรยายถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 85 (พ.ศ. 2536) เรื่อง กำหนดปริมาณการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2 ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ลงวันที่ 19 มกราคม 2536 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศตามมาตรา 6(7 ทวิ) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับและจำเลยทราบแล้ว จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง ดังนั้นการที่โจทก์นำพยานบุคคลมาสืบประกอบคำให้การรับสารภาพและพยานเบิกความเพียงแต่ระบุการกระทำของจำเลยโดยมิได้เบิกความถึงประกาศดังกล่าวก็ตาม เมื่อพิจารณาประกอบกับคำฟ้องบรรยายชัดแจ้งถึงประกาศพร้อมรายละเอียดของวันที่ได้ประกาศ

และจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องก็เป็นการเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าจำเลยทราบ
ประกาศดังกล่าวแล้ว และศาลสามารถตรวจสอบรายละเอียดในประกาศได้ถ้าการก
กระทำของจำเลยเป็นการฝ่าฝืนประกาศดังกล่าวย่อมเป็นความผิดตามกฎหมาย และ
โดยเฉพาะประกาศดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายเพราะกฎหมายให้อำนาจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจประกาศศาลย่อมลงโทษจำเลยตาม
ประกาศดังกล่าวได้ และแม้ว่าขณะนี้จะมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 92
(พ.ศ. 2538) ลงวันที่ 3 เมษายน 2538 ยกเลิกประกาศฉบับที่ 85 (พ.ศ. 2536) ซึ่ง
ตามประกาศฉบับใหม่ระบุไว้ชัดแจ้งว่า ให้คำนวณปริมาณเมทแอมเฟตามีนเมื่อเป็น
สารบริสุทธิ์แล้ว ซึ่งเป็นคุณแก่จำเลยกว่าประกาศฉบับที่ 85(พ.ศ. 2536) จึงต้องใช้
ประกาศฉบับหลังบังคับแก่จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3 อย่างไรก็ดี
ปรากฏว่าคดีนี้จำเลยมีเมทแอมเฟตามีนคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หนัก 1.80 กรัม ยัง
เกินกว่าปริมาณที่ประกาศฉบับที่ 92 (พ.ศ. 2538) กำหนดไว้ว่าไม่เกิน 0.500 กรัม
จำเลยยังคงมีความผิดตามฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกา
จำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ก้าน อันนันทน์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์-อำนวยการ ทมวดเมือง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น